

1504214-40.2022.8.26.0405  
Classe: Inquérito Policial  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: Gisele de Castro Catapano  
Comarca: Osasco  
Foro: Foro de Osasco  
Vara: 1ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 31/05/2022  
... - Assunto  
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autora:  
Justiça Pública  
Averiguado:  
Fábio Oliveira Andrade

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos.

FÁBIO OLIVEIRA ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Osasco  
Foro de Osasco  
1ª Vara Criminal  
Avenida das Flores, 703, 06110-100, Osasco, SP  
Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br  
Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às 17h00min

1504214-40.2022.8.26.0405 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1504214-40.2022.8.26.0405  
Classe - Assunto  
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autora:  
Justiça Pública  
Averiguado:  
Fábio Oliveira Andrade

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos.

FÁBIO OLIVEIRA ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, em 11 de março de 2022, por volta das 12h, na Rua Nova Conceição, 19, Padroeira, nesta Cidade e Comarca de Osasco/SP, guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal

e regulamentar: 528 invólucros plásticos contendo o peso líquido de 40,72g de crack, 82 invólucros plásticos contendo o peso líquido de 280,19g de cocaína e 834 eppendorfs contendo o peso líquido de 205,68g de cocaína.

Ainda, nas mesmas circunstâncias tempo-espaciais, Fábio possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, munição de arma de fogo de uso permitido, consistente em 8 cartuchos de .12, cuja potencialidade lesiva foi constatada pericialmente.

Apurou-se que policiais civis receberam informação de que a residência, local do ocorrido, seria uma armazém de drogas. Informados ainda de que o responsável pelo local seria Fábio, alcunhado Bahia, o qual distribuía as drogas na região de Carapicuíba, Osasco e municípios vizinhos.

Assim, investigadores da Polícia Civil para lá se dirigiram, onde, ao se aproximarem, sentiram que a casa exalava forte odor de cocaína.

Puderam observar que o portão da residência estava entreaberto, razão pela qual, diante dos elementos, a formar a convicção de que havia drogas ali, decidiram adentrar a área externa da casa.

Ao baterem na porta, esta também estava entreaberta e, após sua abertura, o cheiro da droga ficou ainda mais nítido.

Assim sendo, em revista pela residência, no andar superior, encontraram as porções de drogas, um aparelho telefone celular, as munições .12, bem como documentos pessoais de Fábio.

É o relato.

Fundamento.

Decido.

Preliminarmente, não se demonstrou que a entrada dos policiais civis na casa, hipoteticamente, de Fábio tenha sido por devidamente autorizada. Consta da denúncia, que a Polícia Civil recebeu informação anônima de que no local seria um armazém de drogas, de responsabilidade de Fábio. Agentes policiais para lá se dirigiram e teriam sentido forte odor de cocaína. O portão estava entreaberto e entraram. Verificaram que a porta da casa também estava entreaberta e entraram. Não se constata, portanto que o ingresso dos agentes policiais, na residência de Fábio, tenha sido autorizado por quem quer que fosse. Inclusive, não há relato de que Fábio estivesse na residência, sendo localizado, tão-somente, documentos dele no local. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR COM BASE, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. QUARTO ALUGADO (HOSTEL). ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE CASA PARA FINS DE PROTEÇÃO À INVIOABILIDADE DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS HÓSPEDES. NULIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral – Dje 9/5/2016 Public. 10/5/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui pacífica jurisprudência no sentido de que “a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida” (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). 3. O art. 5º, XI, da Constituição Federal de 1988 consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 4. No sentido estrito, o conceito em tela comporta as moradias de todo gênero, incluindo as alugadas ou mesmo as sublocadas. O título da posse é, em princípio, irrelevante. Abrange as moradias provisórias, tais como quartos de hotel ou moradias móveis como o trailer ou o barco, a barraca e outros do gênero que sirvam

de moradia. Determinante é o reconhecível propósito do possuidor de residir no local, estabelecendo-o como abrigo ("asilo") espacial de sua esfera privada (Comentários à Constituição do Brasil / J. J. Gomes Canotilho...[et al.] ; outros autores e coordenadores Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck, Gilmar Ferreira Mendes. - 2. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 305). 5. A jurisprudência dos Tribunais pátrios é assente no sentido de que a autorização do morador da casa é suficiente para validar o ingresso dos policiais na residência. Na hipótese dos autos, é devida a reversão do decisor impugnado, pois, não obstante o consentimento da proprietária do imóvel, trata-se de estabelecimento destinado à hospedagem (hostel), o qual, por conta de sua natureza de moradia, ainda que temporária, exige o consentimento dos hóspedes para a incursão policial, o que não ocorreu. Assim, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio da medida invasiva, bem como de todas as que delas decorreram. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas do STJ. 6. Agravo regimental provido para, diante da ofensa à garantia da inviolabilidade do domicílio, absolver os agravantes do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 630.369/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021). Assim, o ingresso na residência, que não se sabe de quem é, sem a devida ordem judicial, ou demonstração de que tenha sido o proprietário/possuidor a autorizar a entrada dos policiais civis, viola proteções constitucionais, acarretando ilicitude por derivação da prova obtida, nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal. Considerando-se que em razão desta diligência foram deflagrados os presentes autos, tem-se que eivado ab ovo. Portanto, conforme a lição jurisprudencial mais atual, notadamente o R.H.C. 99.735-SC e o E.Dcl. no Ag.Rg. no R.H.C. 133.430-PE, DECLARO a NULIDADE das provas decorrentes do ingresso da Polícia Civil na residência de Fábio Oliveira Andrade. Diante do exposto, nos termos do artigo 395, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, REJEITO a denúncia ofertada em face de FÁBIO OLIVEIRA ANDRADE, qualificado nos autos, imputando-lhe o artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal. Quanto ao mais do entorpecente apreendido, fica autorizada a sua destruição nos termos regimentais.

P.I.C.

Osasco, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA